SEFEM
FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

TEMA 4

Ley de Procedimiento Administrativo: Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas y como interesadas. Obligatoriedad de términos y plazos. Cómputo de plazos. Registros.

Auxiliar Administrativo - Ayuntamiento de Benicàssim



El procedimiento administrativo es uno de los elementos del acto administrativo, el elemento formal, es el modo de producción formal de los actos administrativos.

Podemos definirlo como el conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas según cauce legalmente previsto para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la administración

La competencia para su regulación normativa es atribuida por la constitución al estado, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las CC.AA.

Es decir, las CC.AA. pueden dictar normas de procedimiento necesarias siempre que respeten la legislación básica del estado.

La LPACAP regula los derechos y garantías mínimos que corresponden a todos los ciudadanos respecto a la actividad administrativa.

- El procedimiento no garantiza la legalidad del acto administrativo dictado, sin embargo, la administración necesita someter su actuación a las normas del procedimiento
- Los defectos de procedimiento pueden en determinados casos dar lugar a un defecto invalidante que pueda abrir la puerta a un recurso administrativo.

La capacidad de obrar y el concepto de interesado. Representación.

1. **Capacidad de obrar**

   La **capacidad de obrar** es la aptitud que tiene una persona para realizar actuaciones con efectos jurídicos ante las Administraciones Públicas.

   El **artículo 3** establece que tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas las **personas físicas y jurídicas** que tengan capacidad de obrar conforme a las normas civiles.

   También tienen capacidad de obrar los **menores de edad** para ejercer y defender aquellos derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Por tanto, los menores no están totalmente excluidos de la actuación administrativa, sino que su capacidad dependerá de la actuación concreta y de lo que permita la legislación.

   Además, cuando una ley lo establezca expresamente, podrán tener capacidad de obrar los **grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos**.

2. **Concepto de interesado**

   El **artículo 4** regula quién tiene la condición de **interesado en un procedimiento administrativo**.

   Son interesados, en primer lugar, quienes **promueven el procedimiento** como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos.

   También son interesados quienes, aunque **no hayan iniciado el procedimiento**, sean titulares de **derechos que puedan resultar afectados** por la decisión que adopte la Administración.

   Finalmente, también tienen esta condición aquellas personas cuyos **intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución**, siempre que se personen en el procedimiento antes de que se dicte resolución definitiva.

Por tanto, no solamente es interesado quien inicia el procedimiento. También puede serlo una persona que, aunque no lo haya iniciado, pueda resultar afectada por la decisión administrativa.

Las **asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales** pueden ser titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que reconozca la ley.

Además, cuando la condición de interesado derive de una **relación jurídica transmisible**, el derechohabiente sucede al anterior interesado en dicha condición, independientemente del momento en que se encuentre el procedimiento.

Derecho subjetivo e interés legítimo

La **legitimación administrativa** se refiere a la existencia de un derecho subjetivo o interés legítimo que permite al ciudadano participar en un procedimiento administrativo.

El **derecho subjetivo** es una facultad o pretensión reconocida a una persona frente a otra, a la que corresponde una obligación o prestación. Por ello, **no puede existir un derecho subjetivo sin una norma que lo fundamente**.

En consecuencia, para ser interesado debe existir una **relación jurídica con el objeto del procedimiento**, no simplemente un interés genérico o una mera curiosidad.

3. Representación

El **artículo 5** establece que los interesados pueden actuar ante la Administración **personalmente o mediante representante**.

Las personas físicas y jurídicas que tengan capacidad de obrar pueden actuar como representantes de otras personas.

Como regla general, la **representación debe acreditarse**, aunque no es necesario acreditar la representación para los **actos y gestiones de mero trámite**.

La representación puede acreditarse mediante un medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, por ejemplo, mediante documentos o mediante **apoderamiento apud acta**, que puede realizarse mediante comparecencia personal o electrónica.

La acreditación resulta especialmente relevante para actuaciones como:

- **formular solicitudes**;
- presentar **declaraciones responsables y comunicaciones**;
- **interponer recursos**.

Si la representación no se acredita correctamente, el defecto puede **subsanarse en el plazo de 10 días**, pudiendo concederse un plazo superior cuando las circunstancias lo requieran.

4. Registros electrónicos de apoderamientos

El **artículo 6** regula los **registros electrónicos de apoderamientos**. Las Administraciones Públicas deben disponer de estos registros para dejar constancia de los poderes de representación.

En ellos deben constar datos como la identificación del representante y del representado, la fecha de inscripción, el período de duración y el tipo de poder.

Puede existir un **poder general**, que permite actuar de forma amplia, y poderes más limitados, que solamente permiten realizar determinados actos o actuar ante determinadas Administraciones.

El **bastanteo** consiste en la comprobación realizada por la Administración de que el poder otorgado es suficiente para realizar la actuación administrativa correspondiente.

Los poderes inscritos tienen una duración máxima de **cinco años desde su inscripción**, aunque pueden ser **revocados o prorrogados**. Las prórrogas también tienen una duración máxima de cinco años.

5. Pluralidad de interesados

El **artículo 7** regula los casos en los que existen **varios interesados** en una misma solicitud, escrito o comunicación.

En estos casos, las actuaciones administrativas se realizarán con el **representante o interesado que hayan señalado expresamente**.

Si no han señalado a ninguna persona, la Administración se entenderá con el **interesado que figure en primer término**.

6. Nuevos interesados en el procedimiento

El **artículo 8** contempla la aparición de **nuevos interesados durante la tramitación del procedimiento**.

Si durante la fase de instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad se descubre que existen personas que son titulares de **derechos o intereses legítimos y directos** que pueden resultar afectados por la resolución, y su identidad se puede conocer a través del propio expediente, la Administración debe **comunicarles la existencia del procedimiento**.

De esta manera, se garantiza que las personas que puedan resultar directamente afectadas por la decisión administrativa tengan conocimiento de la existencia del procedimiento y puedan intervenir en él.

1. Ley de Procedimiento Administrativo: Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas y como interesadas

Dentro del Capítulo I del Título II LPAC, relativo a la actividad de las Administraciones Públicas, se regulan las normas generales de actuación, entre las que se incluyen los derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Según el **artículo 13 LPAC**, las personas tendrán los siguientes derechos en sus relaciones con la administración pública:

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.

En este caso, los derechos reconocidos al interesado por **el artículo 53 LPAC** son:

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.

   Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan.

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.

d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos:

a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.

b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

Artículo 14 LPACAP. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

El artículo 14 de la LPAC reconoce que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

2. Obligatoriedad de términos y plazos. Cómputo de plazos. Registros.

Artículo 21. Obligación de resolver

Las Administraciones Públicas tienen la obligación de dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, independientemente de la forma en que se hayan iniciado.

En determinados casos, como la prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento, desistimiento de la solicitud o desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución deberá declarar la circunstancia que se haya producido, indicando los hechos y las normas aplicables.

Existen dos excepciones a la obligación general de resolver: los procedimientos que terminen mediante pacto o convenio, y aquellos procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

Plazo para resolver

El plazo máximo para notificar la resolución será el establecido por la norma reguladora del procedimiento correspondiente.

Este plazo no podrá superar los seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo superior o así esté previsto en el Derecho de la Unión Europea.

Cuando la normativa del procedimiento no establezca un plazo máximo, este será de tres meses.

El cómputo del plazo será diferente dependiendo de cómo se haya iniciado el procedimiento:

- En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo comienza desde la fecha del acuerdo de iniciación.
- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, comienza desde la fecha en que la solicitud haya entrado en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación.

Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizada, con carácter informativo, la relación de los procedimientos de su competencia, indicando sus plazos máximos de duración y los efectos del silencio administrativo.

Además, deberán informar a los interesados del plazo máximo para resolver y notificar, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo.

Cuando el procedimiento se inicia de oficio, esta información se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación. Cuando se inicia a solicitud del interesado, la Administración deberá comunicar esta información dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente. En este caso, también deberá indicar la fecha en que la solicitud fue recibida por dicho órgano.

Medios para cumplir los plazos

Cuando el número de solicitudes o de personas afectadas pueda provocar que no se cumpla el plazo máximo para resolver, el órgano competente podrá habilitar los medios personales y materiales necesarios para garantizar una tramitación adecuada y dentro de plazo.

Esta medida podrá adoptarse a propuesta razonada del órgano instructor o del superior jerárquico del órgano competente para resolver, según corresponda.

Finalmente, el personal encargado del despacho de los asuntos y los titulares de los órganos competentes para instruir y resolver son directamente responsables de cumplir la obligación legal de dictar resolución expresa dentro del plazo.

El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de otras responsabilidades que puedan corresponder.

Artículo 22. Suspensión del plazo máximo para resolver

El artículo 22 establece determinados supuestos en los que puede suspenderse el plazo máximo que tiene la Administración para resolver y notificar un procedimiento.

El plazo podrá suspenderse cuando sea necesario requerir a un interesado para que subsane deficiencias o aporte documentos u otros elementos de juicio necesarios. La suspensión durará desde la notificación del requerimiento hasta que el interesado lo cumpla o, si no lo hace, durante el plazo concedido para ello.

También podrá suspenderse cuando sea necesario obtener un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, desde que se solicita hasta que se notifica el pronunciamiento a la Administración.

Otro supuesto se produce cuando existe un procedimiento pendiente en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución que debe dictarse.

Asimismo, puede suspenderse el plazo cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o de otra Administración. La suspensión se produce desde la solicitud hasta la recepción del informe y debe comunicarse a los interesados. En este caso, la suspensión no podrá superar tres meses. Si el informe no se recibe en ese plazo, el procedimiento continuará.

También puede suspenderse el plazo cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para incorporar sus resultados al expediente.

Otro supuesto se produce cuando se inician negociaciones para alcanzar un pacto o convenio, desde la declaración formal de su inicio hasta su conclusión.

Finalmente, el plazo podrá suspenderse cuando sea indispensable obtener un pronunciamiento previo de un órgano jurisdiccional para resolver el procedimiento.

Además, el plazo se suspenderá en los siguientes casos:

- Cuando una Administración requiera a otra para que anule o revise un acto que considere ilegal y que constituya la base del acto que debe dictar la primera Administración.
- Cuando el órgano competente para resolver acuerde realizar actuaciones complementarias.
- Cuando los interesados planteen la recusación de una persona durante la tramitación del procedimiento, desde que se plantea hasta que es resuelta por el superior jerárquico.

Artículo 23. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar

La ampliación del plazo tiene carácter excepcional.

Cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles para cumplir el plazo, el órgano competente para resolver podrá acordar, de forma motivada, la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar.

Esta ampliación podrá acordarse a propuesta del órgano instructor o del superior jerárquico del órgano competente para resolver.

⚠ La ampliación no podrá ser superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento.

El acuerdo de ampliación deberá notificarse a los interesados y no podrá ser objeto de recurso.

Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado

El silencio administrativo existe cuando una autoridad de la administración no resuelve expresamente durante el tiempo señalado para ello por una ley, una petición, reclamación o recursos interpuesto por particular.

Sin embargo, esa definición es amplia, en nuestro ordenamiento es cuando "el ordenamiento atribuye consecuencias jurídicas concretas a la falta de resolución expresa dentro del plazo fijado". Hacemos dos distinciones

- Silencio negativo: Se presume que la administración deniega la petición, recurso o reclamación. Permite interponer recursos administrativo o contencioso-administrativo.
- Silencio positivo: Otorga en sentido favorable la resolución instada, que no se produjo de forma expresa. Se considera un acto administrativo finalizado y posteriormente solo podrá confirmarse.

Tenemos que distinguir entre procedimientos iniciados a solicitud del interesado y de oficio.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, si transcurre el plazo máximo para resolver y la Administración no ha notificado una resolución expresa, como regla general el interesado podrá entender estimada su solicitud por silencio administrativo.

Por tanto, la regla general es el silencio positivo.

Sin embargo, existen excepciones en las que el silencio tendrá efecto desestimatorio, cuando así lo establezca una norma con rango de ley, una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España.

El silencio será desestimatorio, entre otros, en los procedimientos relativos:

- al derecho de petición;
- a la adquisición de facultades relativas al dominio público o al servicio público;
- al ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente;
- a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas;
- a la impugnación de actos y disposiciones;
- a la revisión de oficio iniciada a solicitud de los interesados.

En los procedimientos de impugnación, existe una excepción importante: si se interpone un recurso de alzada contra la desestimación por silencio de una solicitud y transcurre el plazo para resolver sin que se dicte y notifique resolución expresa, el recurso de alzada se entenderá estimado, siempre que no se trate de las materias exceptuadas anteriormente.

Efectos del silencio

La estimación por silencio administrativo tiene la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.

En cambio, la desestimación por silencio solamente permite al interesado interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo que corresponda.

La Administración continúa teniendo la obligación de dictar resolución expresa.

Si se ha producido un silencio positivo, la resolución expresa posterior únicamente podrá ser confirmatoria del sentido del silencio.

Si se ha producido un silencio negativo, la Administración podrá dictar posteriormente resolución expresa sin quedar vinculada por el sentido del silencio.

Los actos producidos por silencio administrativo pueden hacerse valer tanto frente a la Administración como frente a cualquier persona física o jurídica, pública o privada.

El silencio produce efectos desde que vence el plazo máximo para resolver y notificar sin que se haya producido resolución expresa. Su existencia puede acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio.

Este certificado será expedido de oficio en el plazo de quince días desde que finalice el plazo máximo para resolver. No obstante, el interesado también podrá solicitarlo en cualquier momento.

Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio

En los procedimientos iniciados de oficio, que transcurra el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución no libera a la Administración de su obligación de resolver.

Los efectos serán diferentes dependiendo del tipo de procedimiento.

Cuando el procedimiento pueda dar lugar al reconocimiento o constitución de derechos o situaciones jurídicas favorables, los interesados que hayan comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

En cambio, cuando se trate de procedimientos en los que la Administración ejerza potestades sancionadoras o de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.

En estos casos, la resolución que declare la caducidad deberá ordenar el archivo de las actuaciones, con los efectos establecidos en el artículo 95.

Por último, cuando el procedimiento se haya paralizado por una causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar.

Título II. De la actividad de las Administraciones Públicas. Capítulo II. Términos y plazos

Artículo 29. Obligatoriedad de términos y plazos

Los términos y plazos establecidos tanto en la Ley 39/2015 como en otras leyes son obligatorios para todas las personas que intervienen en el procedimiento administrativo. Esta obligación afecta tanto a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas que sean competentes para tramitar los asuntos como a los interesados en dichos procedimientos.

Por tanto, los plazos no son meramente orientativos, sino que deben ser respetados tanto por la Administración como por los ciudadanos..

Artículo 30. Cómputo de plazos

El artículo 30 establece las reglas que deben utilizarse para determinar cómo se cuentan los plazos administrativos.

Cuando el plazo se establece por horas, salvo que una ley o el Derecho de la Unión Europea establezcan otro sistema de cómputo, se consideran horas hábiles todas las horas que formen parte de un día hábil. Estos plazos se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto, comenzando desde la hora y minuto exactos en que se produzca la notificación o publicación del acto correspondiente. En ningún caso un plazo expresado en horas puede superar las 24 horas; si supera ese límite, deberá expresarse en días.

Cuando el plazo se establece por días, la regla general es que se consideran días hábiles, salvo que una ley o el Derecho de la Unión Europea establezcan otra cosa. Para calcularlos se excluyen los sábados, domingos y días declarados festivos. Si excepcionalmente el plazo se establece expresamente en días naturales, deberá indicarse esta circunstancia en la correspondiente notificación.

En los plazos expresados por días, el cómputo comienza al día siguiente de aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto. También comienza al día siguiente cuando se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

Cuando el plazo se fija por meses o por años, también se empieza a contar desde el día siguiente a la notificación, publicación o producción del silencio administrativo. Sin embargo, el plazo termina el mismo día del mes o del año de vencimiento que corresponda al día en que se produjo la notificación, publicación o silencio. Por ejemplo, si una notificación se produce el 10 de marzo y el plazo es de un mes, el plazo finalizará el 10 de abril. Si en el mes de vencimiento no existe un día equivalente, el plazo terminará el último día de ese mes.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, el plazo se entiende prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Además, si un día es hábil en el municipio o Comunidad Autónoma donde reside el interesado pero es inhábil en la sede del órgano administrativo, o al contrario, ese día se considerará inhábil en todo caso.

La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el calendario laboral oficial, deben establecer en sus respectivos ámbitos el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos. En el caso de las Comunidades

Autónomas, su calendario también incluirá los días inhábiles de las Entidades Locales de su territorio. Este calendario debe publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial correspondiente y mediante otros medios que permitan su conocimiento general.

Por último, que un determinado día sea declarado hábil o inhábil a efectos del cómputo de plazos no significa necesariamente que ese día los centros de trabajo de la Administración deban estar abiertos o cerrados. Esta declaración tampoco determina por sí sola la organización del tiempo de trabajo, la jornada o los horarios del personal de las Administraciones Públicas.

Artículo 31. Cómputo de plazos en los registros

Cada Administración Pública debe publicar los días y horarios de apertura de las oficinas de asistencia en materia de registros, con el objetivo de garantizar que los interesados puedan recibir asistencia para utilizar correctamente los medios electrónicos.

En cuanto al registro electrónico, para calcular los plazos se utiliza la fecha y hora oficial de la sede electrónica a través de la cual se accede al registro. Esta sede debe disponer de las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad de la fecha y hora oficial, y dicha información debe aparecer de manera accesible y visible.

El registro electrónico debe permitir la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas.

Cuando se trate del cumplimiento de un plazo establecido en días hábiles por parte de los interesados, si un documento se presenta en un día inhábil, se entenderá presentado en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

Además, los documentos presentados durante ese día inhábil se consideran ordenados según la hora efectiva de presentación. A efectos del orden de presentación, los documentos presentados en día inhábil se consideran anteriores a los que se presenten durante el primer día hábil posterior, manteniendo entre ellos el orden correspondiente a su hora de presentación.

Cuando el plazo deba ser cumplido por la Administración Pública, el inicio del cómputo vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de la Administración u organismo correspondiente. Además, la persona que presentó el documento deberá ser informada de la fecha y hora efectiva en que comienza el cómputo del plazo.

Respecto de los días inhábiles aplicables a los registros electrónicos, será la sede electrónica del registro de cada Administración u organismo la que determine, teniendo en cuenta su ámbito territorial y el calendario previsto en el artículo 30.7, qué días son inhábiles. Este será el único calendario de días inhábiles aplicable al cómputo de plazos en los registros electrónicos, por lo que no se aplicará a estos registros la regla del artículo 30.6 relativa a los días que son hábiles o inhábiles según el lugar de residencia del interesado y la sede del órgano.

Artículo 32. Ampliación de plazos

La Administración puede, salvo que exista un precepto que lo prohíba, conceder una ampliación de los plazos establecidos, ya sea de oficio o a petición de los interesados. Para ello deben concurrir determinadas circunstancias: que estas aconsejen la ampliación y que esta no perjudique los derechos de terceros.

La ampliación no puede superar la mitad del plazo inicialmente establecido. Por ejemplo, si el plazo inicial es de 10 días, podrá ampliarse como máximo otros 5 días. El acuerdo mediante el cual se concede la ampliación debe ser notificado a los interesados.

Existe una regla especial para determinados procedimientos relacionados con el extranjero. La ampliación por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos procedimientos que se tramiten en España pero requieran realizar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados que residan fuera de España.

Tanto la solicitud del interesado como la decisión de la Administración sobre la ampliación deben producirse antes de que finalice el plazo. Por tanto, nunca puede ampliarse un plazo que ya haya vencido.

Los acuerdos por los que se concede o se deniega una ampliación no son susceptibles de recurso, aunque sí podrá recurrirse posteriormente la resolución que ponga fin al procedimiento, cuando corresponda.

El artículo también contempla situaciones relacionadas con problemas técnicos. Si una incidencia técnica impide el funcionamiento normal del sistema o aplicación utilizado, la Administración podrá ampliar los plazos que todavía no hayan vencido hasta que se solucione el problema. Para ello deberá publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica producida como la ampliación concreta del plazo.

Finalmente, cuando se produzca un ciberincidente que afecte gravemente a los servicios y sistemas utilizados para tramitar los procedimientos administrativos y para que los interesados puedan ejercer sus derechos, la Administración podrá acordar una ampliación general de los plazos de los procedimientos administrativos.

Artículo 33. Tramitación de urgencia

Cuando existan razones de interés público que lo aconsejen, la Administración podrá acordar la aplicación de la tramitación de urgencia a un procedimiento. Esta decisión puede adoptarse de oficio o a petición del interesado.

La tramitación de urgencia supone que los plazos establecidos para el procedimiento ordinario se reducen a la mitad. Sin embargo, esta reducción no se aplica a los plazos relativos a la presentación de solicitudes y recursos, que mantienen su duración ordinaria.

Por tanto, la tramitación de urgencia afecta a los plazos de tramitación del procedimiento, pero no reduce a la mitad los plazos que tienen los interesados para presentar solicitudes o recursos.

Contra el acuerdo por el que se declara la tramitación de urgencia no cabe ningún recurso. No obstante, esto no impide que pueda interponerse el recurso que corresponda contra la resolución que ponga fin al procedimiento.